**CONSORCIO INFRADEPORTIVOS VDC**
**CONTRATO DE OBRA POR MODALIDAD DE VALOR UNITARIO FIJO**

| | |
|---|---|
| **1. CONTRATO No.** | 000002026-0511 |
| **2. CONTRATANTE:** | |
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: | **CONSORCIO INFRADEPORTIVOS VDC** |
| NIT: | 902.017.976-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **JULIA VICTORIA NARANJO CASTAÑO** |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 24.713.295 |
| CORREO DE FACTURACIÓN: | consorcios.documentos@gmail.com |
| **3. CONTRATISTA:** | |
| NOMBRE R/L: | **ANYELY TATIANA PEÑA CAMPIÑO** |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1112931831 |
| DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA: | CALLE 10 No 4-49 barrio Centro La Victoria, Valle del Cauca |
| CORREO ELECTRÓNICO: | anyeliita089@gmail.com |
| TELÉFONO DEL CONTRATISTA: | 3103483628 - 3218081237 |
| **4. OBJETO:** | **CONTRATO PARA LA "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CERRAMIENTO TIPO 1, CERRAMIENTO TIPO 2 Y PANTALLA DE PROTECCIÓN"**, incluyendo suministro de mano de obra, herramientas menores, equipos, formaletas, consumibles y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades estimadas y valores unitarios aprobados en la oferta económica presentada. |
| **5. PLAZO DE LAS OBRAS:** | **TIEMPO: 50** DIAS CALENDARIO<br>**INICIO:** 11 DE MAYO DE 2026<br>**FINAL: 30** DE JUNIO DE 2026 |
| **6. UBICACIÓN DE LAS OBRAS:** | FRENTE GUACARI – VALLE DEL CAUCA |

Entre el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** identificados como aparece en el encabezado de este documento, quienes en su conjunto se denominarán las **PARTES,** hemos decidido celebrar el presente contrato, que se regirá por las cláusulas pactadas en el presente contrato previas las siguientes:

## I. CONSIDERACIONES

1. Que **EL CONTRATANTE** ha celebrado con el cliente final contrato que tiene por objeto: CONTRATO PARA LA "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CERRAMIENTO TIPO 1, CERRAMIENTO TIPO 2 Y PANTALLA DE PROTECCIÓN", incluyendo suministro de mano de obra, herramientas menores, equipos, formaletas, consumibles y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las actividades contratadas, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades estimadas y valores unitarios aprobados en la oferta económica presentada.
2. Que como consecuencia de lo anterior, **EL CONTRATANTE** contrata al **CONTRATISTA,** para realizar CONTRATO DE OBRA POR MODALIDAD DE VALOR UNITARIO FIJO, FRENTE GUACARI VALLE DEL CAUCA.
3. Que en ningun momento **EL CONTRATISTA** ni el personal a su cargo, tendrá vínculo Laboral de ninguna clase con el Cliente final ni **EL CONTRATANTE.**
4. Expresadas las anteriores consideraciones, las partes han decidido que el contrato se regirá por las siguientes:

## II. CÁUSULAS

**PRIMERA. Objeto del contrato:** **El CONTRATISTA** se obliga para con el **CONTRATANTE** por el sistema de Valor unitario Fijo a ejecutar OBRA CIVIL para el frente gaucari (Valle) a todo costo, a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, El alcance del presente contrato comprende, entre otras, las siguientes actividades: Excavaciones y cimentaciones; Pilotes, micro pilotes y dados en concreto; Vigas de cimentación y vigas aéreas; Muros en ladrillo; Cintas de confinamiento; Mano de

obra para acero de refuerzo; Pantallas de protección; Cerramientos metálicos y obras complementarias. Preparación de concreto en sitio ejecución de las actividades contratadas, de acuerdo con las cantidades solicitadas por **EL CONTRATANTE,** a los planos arquitectónicos suministrados por **EL CONTRATANTE** y de acuerdo con la cotización y/o propuesta presentada por **EL CONTRATISTA** el día 08 de mayo de 2026, contentiva de los precios unitarios con los cuales se liquidará el presente contrato, documentos que hacen parte integral del presente contrato. La obra será ejecutada en la ubicación indicada en el encabezado de este documento.

**Parágrafo 1: EL CONTRATISTA*,*** se obliga a asignar el **personal mínimo requerido consistente** en 10-15 trabajadores en la obra, y los demás requeridos por el CONTRATANTE para la ejecución y cumplimiento de los tiempos internos de obra.

**Parágrafo 2: EL CONTRATISTA** será responsable de la ejecución del trabajo de todos los demás Subcontratistas o partes contratadas por él, incluido el cumplimiento de cronogramas, la coordinación de su trabajo y la resolución de todas las diferencias que pudieran surgir entre ellos. **EL CONTRATISTA** es responsable de la calidad de su trabajo como si lo hubiera realizado él directamente.

**Parágrafo 3:** Se aclara expresamente que, para efectos del presente contrato **EL CONTRATISTA** constituye una empresa de explotación económica con libertad y autonomía técnica y directiva y por lo tanto el personal que vincule a su nómina para la ejecución del contrato en ningún momento podrán considerarse como trabajadores del **CONTRATANTE.** En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume la responsabilidad legal y pecuniaria, por los actos de su personal.

**Parágrafo 4.** EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN OBRA:

- Botiquín de primeros auxilios
- Camilla
- carnet de identificación de trabajadores
- listado telefónico de emergencias
- ropa de trabajo u dotación de trabajo de contratistas por jefe inmediato
- señalización y demarcación preventiva en excavaciones y actividades que lo requieran
- implementación. De punto ecológico
- revisar punto de hidratación
- planilla de parafiscales vigentes impresas

**SEGUNDA. Valor del contrato**: El valor estimado del presente contrato es la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS** M/CTE ($150.000.000) **MCTE** incluido impuestos a que haya lugar, de acuerdo con el presupuesto consignado en la cotización y/o propuesta presentada por el **CONTRATISTA**, la cual hace parte integral del presente contrato y que contiene el Análisis de Precios Unitarios para la ejecución de la obra y el AIU pactado. El valor final del contrato será el resultante de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra realmente ejecutadas, lo cual quedará consignado en el acta de liquidación del contrato. En este valor se consideran incluidos la totalidad de los gastos necesarios para la ejecución de la Obra.

**Parágrafo 1:** El presente Contrato es bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste.

**TERCERA. Forma de pago**: **EL CONTRATANTE** pagará a EL **CONTRATISTA** el valor de las obras así:

1. Un ANTICIPO DEL por la suma de TREINTA MILLONES DE **PESOS ($30.000.000) MCTE**, pagadero dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación por parte del **CONTRATISTA** al **CONTRATANTE** de las pólizas de seguro pagadas, exigidas en el presente contrato.
2. El valor restante del precio contractual Mediante actas parciales de avance de obra.

Con base en cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas.

Parágrafo Primero: EL CONTRATANTE podrá otorgar un anticipo o pago anticipado para compra de materiales, previa legalización y aprobación interna.

Parágrafo Segundo: Del valor de cada acta se efectuarán las retenciones legales y tributarias correspondientes. del precio contractual, será pagadero mediante pagos parciales por avance de obra, los cuales serán realizados cada quince (15) días, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas que constarán en actas de avance de obra, las cuales deberán ser suscritas por ambas partes y posteriormente facturadas por el CONTRATISTA, con la correspondiente amortización del anticipo y descontando la retención en garantía del diez por ciento (10%) sobre el valor total del acta; igualmente la retención servirá de garantía de pago de las sanciones e indemnizaciones a cargo de EL CONTRATISTA. El plazo para pago de la factura deberá ser de veinte (20) días hábiles de acuerdo con

la política de pagos del CONTRATANTE, so pena de rechazo de la misma.
**Parágrafo 1: EL CONTRATISTA** está obligado a realizar el proyecto de acta de avance de obra y presentarlo a **EL CONTRATANTE** para su revisión, cinco (5) días hábiles antes al cumplimiento del periodo para expedir el acta, de acuerdo con el formato de acta parcial entregado por el **CONTRATANTE. EL CONTRATANTE** podrá realizar observaciones sobre el proyecto de acta presentado por **EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA** sólo podrá expedir factura una vez el acta parcial se encuentre aprobada y firmada por **EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA** no podrá incluir en el acta proyección de actividades.
**Parágrafo 2:** El pago de la retención en garantía del diez por ciento (10%) se realizará una vez haya un recibo a satisfacción de parte del cliente final; no será pagada en ninguna circunstancia sin que **AL CONTRATANTE** le hayan desembolsado la totalidad del pago por parte del Cliente Final. **EL CONTRATISTA** acepta, reconoce y entiende que las sumas por concepto de retención de garantía no serán objeto de intereses, indexación o corrección monetaria, en ningún caso se hará devolución antes de la misma, sin tener el **ACTA de RECIBIDO A SATISFACCION** del cliente final. Para el pago de la retención se realizará relación la liquidación del contrato y deberá expedirse factura conforme dicha acta con un plazo para pago de veinte (20) días hábiles.
**Parágrafo 3: EL CONTRATISTA** declara aceptar la política de pagos establecida por **EL CONTRATANTE**. Los pagos correspondientes a avances y saldos se efectuarán dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de ingreso de la factura a tesorería. Para que las facturas sean aceptadas deberán cumplir con los requisitos legales y deberán remitirse acompañadas de la constancia del pago de la seguridad social con su correspondiente planilla y parafiscales del personal vinculado por el **CONTRATISTA** para la ejecución de las obras, así como el acta parcial de avance de obra suscrito por **EL CONTRATANTE,** so pena de rechazo de la factura, así como los demás requisitos establecidos por **EL CONTRATANTE.** Los pagos están sujetos a la disponibilidad de flujo de caja la cual depende del desembolso efectivo de fondos por parte del cliente final, con base a las condiciones de pago firmadas con el mismo, así como de la programación de actividades de cada proyecto.
**Parágrafo 4:** No será admisible que **EL CONTRATISTA** condicione la ejecución de las actividades contratadas en este proyecto, a los pagos de facturas de este u otros proyectos en los cuales también este participando o haya participado.
**Parágrafo 5:** Todas las facturas y las pólizas deben ir a nombre del contratante y deberán ser radicadas al correo electrónico indicado en el encabezado de este documento
**CUARTA**. **Mayores cantidades de obra y obras no previstas.** EL CONTRATANTE podrá ordenar:
1. Mayores cantidades de obra: Cuando se modifica Área o Cantidad, cuyos valores ya están incluidos o determinados en el presupuesto contentivo en la cotización y/o propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**.
2. Obras no previstas: Obra que No ha sido prevista y por lo tanto no ha hecho parte del presupuesto, caso en el cual, las partes suscribirán acta de fijación de precios para determinar el valor de las obras no previstas.
**Parágrafo 1**: Los precios para las mayores cantidades de obra se liquidarán con base en los precios inicialmente cotizados, negociados y aprobados por **EL CONTRATANTE**, es decir, el valor final de dichas obras será el resultante de la verificación en obra de la ejecución real, multiplicados por los costos de cada ítem de la propuesta.
**Parágrafo 2**: Tanto las mayores cantidades de obra como las obras no previstas deben ser aprobadas por EL CONTRATANTE, de lo contrario, EL CONTRATISTA asumirá el valor total de dichas obras.
**QUINTA. Declaraciones y garantías del CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** con la firma del presente contrato declara bajo la gravedad de juramento y garantiza que:
1. La sociedad **CONTRATISTA** está actualmente vigente y ejerce válidamente su objeto.
2. **EL CONTRATISTA** y su representante legal y/o apoderado cuentan con la capacidad estatutaria y/o contractual y legal suficiente en los términos de sus estatutos y la Ley Aplicable para suscribir el presente Contrato, Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.
3. **EL CONTRATISTA** cuenta con las autorizaciones corporativas requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos y que ninguna autorización de ninguna autoridad de órgano societario es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.
4. La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Contratista ni a su regulación interna y/o estatutos.
5. El Contratista declara y garantiza que el valor del contrato y las demás condiciones aquí

establecidas, es suficiente para cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista declara y garantiza que conoce la forma de pago.

6. El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, la posibilidad real de ejecutartodas las prestaciones del Contrato, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la cotización y/o propuesta presentada. Asimismo, el Contratista declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de ejecución del Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su cotización y/o propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El hecho que el Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por del **CONTRATANTE**, ya que el Contratista asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su cotización y/o propuesta.

7. El Contratista declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las características del Contrato, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad.

8. El Contratista, ni sus representantes legal, ni sus demás administradores, ha(n) solicitado ni se encuentra(n), conforme a la ley de la jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causa de disolución, insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración, reorganización empresarial, toma de posesión y/o cualquier otra medida que conforme a la Ley Aplicable en la jurisdicción de su domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la cesación de pagos a terceros.

**SEXTA. Obligaciones del contratista.** Son obligaciones del **CONTRATISTA** las siguientes:

1. Ejecutar los trabajos, obras civiles y labores que sean necesarias para cumplir con el objeto del contrato.
2. Suscribir con el **CONTRATANTE** el Acta de Inicio de la Obra.
3. Nombrar directamente y a su cargo, el personal suficiente e idóneo para cumplir con las obligaciones que por medio del presente contrato adquiere, debiendo este personal atender las insinuaciones que le sean formuladas por **EL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar nombramientos, así como el de pedir la destitución del personal que a su juicio no convenga para el normal desarrollo de la obra, sin que para ello tenga que dar explicación alguna al **CONTRATISTA**. Se entiende que **EL CONTRATANTE** no tiene, ni tendrá ningún vínculo laboral con el personal del **CONTRATISTA.**
4. Adquirir todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de las obras, dando por hecho que tales elementos deben ser de primera calidad. **EL CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con lo anterior, así como de pedir las mejoras y/o cambios que sean del caso y así lo acepta **EL CONTRATISTA**, sin que esto de lugar a ningún valor adicional.
5. Asumir el costo de la totalidad de los gastos que ocasionen los ensayos, muestras y pruebas de funcionamiento que está obligado a hacer y que sean necesarias para comprobar la estabilidad y buen funcionamiento de las obras contratadas. **EL CONTRATANTE** podrá exigir las pruebas que crean convenientes, para comprobar que **EL CONTRATISTA** responderá por la estabilidad y buen funcionamiento de las obras aquí contratadas y por la buena calidad de los materiales y equipos empleados en ellas. Así mismo como los certificados de calibración de dispositivos de medición.
6. Almacenar adecuadamente y velar por la conservación de los materiales, herramientas y equipos que utilice para la obra, de modo que asuma el riesgo de pérdida, extravío, robo o deterioro.
7. Mantener en todo momento la Obra libre de toda acumulación de desperdicios o de escombros causados por los empleados u obreros o por el trabajo mismo y, a la terminación de la Obra retirar de ella y de sus dependencias y entregar a quien ordene **EL CONTRATANTE**, todos los residuos, herramientas, andamios, sobrantes, etc., dejando la Obra completamente aseada, durante el proceso de ejecución de la obra quien se encarga de la disposición final es el contratista, para lo cual debe

entregar el respectivo certificado avalado por el ente ambiental para asegurar el buen manejo y disposición, en caso que aplique.

8. Responder por los daños y perjuicios que le sean imputables a él o al personal a su cargo, causados a terceros, con motivo de las obras contratadas. Por lo cual, los valores causados por dichos daños operjuicios serán reconocidos y pagados directamente por el **CONTRATISTA** y totalmente a sus expensas.
9. Responder por la calidad de la obra y las obligaciones al tenor de lo dispuesto en los artículos 2060 y 2061 del Código Civil.
10. Responder ante sus empleados y subcontratistas por el cumplimiento de las obligaciones contractuales o de cualquiera otra naturaleza que adquiera para con ellos, con ocasión de la ejecución del Contrato y mantener a **EL CONTRATANTE** indemne respecto de cualquier reclamación, pretensión, causa de acción o demanda de tales empleados o contratistas. Por lo anterior, deberá presentar al **CONTRATANTE** copia de la planilla de pago de la seguridad social y parafiscales de todos sus empleados y por concepto de contribución al FIC: Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, para los Contratistas de Obra Civil, Instalaciones eléctricas e instalaciones mecánicas, según Resolución 2370 del 2008 de Camacol. **EL CONTRATISTA** se obliga a presentar estos registros al inicio de la obra y mensualmente.
11. Garantizar la productividad de sus empleados y contratistas durante la jornada establecida para la ejecución de actividades.
12. No podrá hacer directa o indirectamente negociaciones de ninguna clase con el cliente final. Así mismo no podrá solicitar ni al **CONTRATANTE** ni al cliente final información sobre el contrato firmado entre el contratante y el cliente final ya que este se considera información de carácter confidencial.
13. Velar porque sus empleados cumplan con las políticas, procedimientos, requisitos legales e instrucciones relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional y ambiente establecidos por el contratante, el cliente y la ley, SE DEBE INGRESAR A LAS OBRA CON VESTIMENTA NEUTRA SIN NINGUN TIPO DE LOGO Y/O PROGRAGANDA, SE PODRA NEGAR EL INGRESO AL PERSONAL QUE HAGA CASO OMISO DE ESTA CLAUSULA.
14. **EL CONTRATISTA** se obliga a asistir, en el sitio y hora definidos por **EL CONTRATANTE** a las reuniones convocadas por éste.
15. Cumplir con el programa de obra detallado elaborado por **EL CONTRATISTA** y aprobado por **EL CONTRATANTE**.
16. **EL CONTRATANTE** deberá disponer de personal con certificación en alturas para todo trabajo que lo requiera.
17. Deberá cumplir con los lineamientos y procedimientos de obra establecidos por **EL CONTRATANTE.**
18. Cumplir y hacer que el personal que participe en el desarrollo de la obra, cumpla con las normas ambientales y sostenibles de manera que se procure y tenga en cuenta la eficiencia energética, el aprovechamiento de agua, los materiales utilizados, el aseo, reciclaje y en todo caso, minimizar el impacto negativo en el entorno con ocasión de la ejecución del presente contrato.
19. Una Vez terminada la obra, en el momento de suscribir con el **CONTRATANTE** el Acta de Entrega Final, deberá entregar el Manual de Instalación y de Mantenimiento de las actividades, servicios o productos objeto del presente contrato, de igual forma fichas técnicas, adicionalmente certificaciones de importación si el material es importado, por temas de cubrimiento de garantías posteriores. no se suscribirá acta de entrega final sin que el **CONTRATISTA** hubiese entregado previamente al **CONTRATANTE** el Manual de Instalación y de Mantenimiento de las actividades, servicios o productos objeto del presente contrato.
20. Presentar las facturas dentro del periodo de desarrollo de la obra y una vez finalizada la misma dispone de cinco (5) días hábiles para presentar las facturas correspondientes para el pago de los saldos.
21. Verificar y Garantizar que el personal que emplee no participe ni haya participado en grupos al margen de la ley.
22. Los residuos peligrosos generados en el desarrollo de sus actividades, serán tratados por el **CONTRATISTA**, quien deberá garantizar una disposición final adecuada. **El CONTRATISTA** deberá entregar una certificación donde se relacionen las licencias y permisos ambientales bajo las cuáles se realizó la gestión de cada residuo generado en la ejecución del proyecto, obra o actividad, en caso de que aplique conforme la propuesta y/o cotización.
23. **El CONTRATISTA** debe entregar la relación de todos productos químicos que va a utilizar con las cantidades aproximadas y sus respectivas hojas de seguridad para que estas sean revisadas por el área HSEQ de **EL CONTRATANTE**.
24. Responder por los daños o pérdidas de los bienes cuya vigilancia se le confía, sin perjuicio de la

acción penal a que hubiere lugar.
25. Responder por el buen uso y conservación de los elementos de propiedad **EL CONTRATANTE** que estén en las áreas de intervención.

26. Reparar, reponer o pagar a solicitud de **EL CONTRATANTE** cualquier daño, hurto, perdida omenoscabo causado a las propiedades, bienes, equipos e instalaciones de la obra y/o **EL CONTRATANTE**, por lo tanto **EL CONTRATANTE** podrá descontar el valor de la reparación, reposición o pago a que haya lugar de la facturación adeudada, o de la garantía de cumplimiento y en caso de que esto no sea posible **EL CONTRATANTE** podrá acudir a la vía jurisdiccional para el pago de los dineros que le sean adeudados por **EL CONTRATISTA**, por lo que el presente contrato presta merito ejecutivo a favor de **EL CONTRATANTE** sin que sea necesaria la constitución en mora o reconvención judicial.
27. **EL CONTRATISTA** acepta y reconoce las condiciones meteorológicas, estado de rutas de acceso, vías, movilización, así como todos aquellos escenarios directos o indirectos, previsibles e imprevisibles que de una manera estén o puedan estar inmersos en la correcta ejecución del contrato, por lo que dichas situaciones, escenarios u hechos no afectaran el normal y cabal cumplimiento del contrato, así como el plazo de entrega pactado. Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de **EL CONTRATANTE** o bienes de tercero, caso en el cual se requerirá que las partes suscriban acta de suspensión del contrato.
28. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción, el cual deberá ser entregado a **EL CONTRATANTE** cuando ésta lo requiera, para lo cual **EL CONTRATISTA** acepta que **EL CONTRATANTE** será el único dueño y titular del todos los Derecho Patrimoniales de Autor y de Propiedad Intelectual en general de estos registros fotográficos y en general de cualquier creación, hallazgo, invención, patente o modelo de utilidad que sea generado en ejecución del presente contrato.
29. Custodiar y vigilar la Obra, los equipos, las herramientas y los materiales, de modo que cualquier pérdida, sustracción o deterioro la deberá asumir en su integridad **EL CONTRATISTA**.
30. **EL CONTRATISTA** acepta que ha examinado las especificaciones dadas por EL **CONTRATANTE**, conoce las condiciones locales , el sitio en el cual se va a ejecutar los trabajos y está plenamente enterado de la localización y naturaleza de los mismos, de la conformación del terreno y/o lugar, demás circunstancias locales y generales que en cualquier manera puedan influir en el desarrollo, valor y ejecución de los trabajos contratados, de manera que garantiza la correcta aplicación del diseño y/o ejecución del contrato.
31. Permitir el libre trabajo de otros contratistas que ejecuten obras relacionadas con la obra, o anexas a la pactada y trabajará en coordinación con ellos.
32. Al iniciar la obra **EL CONTRATISTA** deberá hacer la revisión de los estudios y diseños que le fueron entregados que EL CONTRATISTA declara haberlos recibido a su entera satisfacción, para la ejecución de la obra que incluye pero no se limita a: confrontación de planos (arquitectónicos vs. instalaciones eléctricas y voz-datos); Confirmación de materiales adecuados utilizar (marca, diámetros, espesores, pegantes, accesorios); verificación de la no interferencia con otras instalaciones, cimbra de instalaciones según planos constructivos y técnicos (aires); confrontación de planos (arquitectónicos Vs mecánicos ); Confirmación de materiales adecuados a utilizar (marca, Diámetros, espesores, pegantes, soldaduras, accesorios, cajas de paso, conformación de proceso de instalación); Verificación de la no interferencia con otras instalaciones y las demás revisiones requeridas por el CONTRATISTA para verificar la calidad de los diseños que le fueron suministrados. Una vez efectuada esta revisión el CONTRATISTA podrá solicitar aclaraciones sobre los estudios y diseños entregados dentro de los cinco
(5) días siguientes a la firma del presente contrato, si no presentare observaciones EL CONTRATISTA se hará responsable sobre la estabilidad y ejecución de la obra sin que pueda alegar deficiencias en los estudios y diseños que le fueron suministrados.
33. El contratante se obliga con el contratista a presentar un cronograma de trabajo de obra al cual el CONTRATANTE podrá realizar seguimiento.
34. Todos los materiales, herramientas, equipos de trabajo y demás elementos requeridos en general para el desarrollo y completa ejecución de este contrato, serán por cuenta y riesgo del **CONTRATISTA**. Todos los materiales que suministre el **CONTRATISTA** deberán ser de primera calidad. **El CONTRATISTA** se obliga a suministrar los fungibles y demás elementos que sean necesarios para la ejecución de las obras.
35. **EL CONTRATISTA** deberá minimizar y mitigar los impactos sobre el medio ambiente, que puedan resultar como consecuencia de la ejecución de este contrato. Esto incluirá la eliminación apropiada de desechos tales como aceite, químicos, aguas negras, basura y otros desperdicios, lo cual deberá acreditar, aportando a **EL CONTRATANTE** la respectiva certificación del lugar donde depositó los

desechos.

36. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este Contrato. **SÉPTIMA. Política sobre alcohol, drogas y armas de fuego: EL CONTRATISTA** garantiza que sus empleados, subcontratistas y demás personal que utilice en la obra no realizaran ninguna labor bajola influencia del alcohol o de cualquier otra sustancia psicoactiva. Por lo tanto, **EL CONTRATISTA,** sus empleados, subcontratistas y demás personal que utilice en la obra, no podrán usar, proveer, distribuir, o vender bebidas alcohólicas, drogas ilícitas o drogas controladas no prescritas o accesorios de drogas o hacer mal uso de drogas de prescripción legitima, cuando estén realizando los trabajos en ejecución del contrato. Así mismo se obligan a no portar armas blancas o de fuego, así tuviesen el respectivo permiso expedido por autoridad competente. Del mismo modo, **EL CONTRATISTA**, se obliga a cumplir las políticas del Cliente final con respecto a los temas tratados en esta cláusula.

**OCTAVA. Obligaciones del contratante:** Son obligaciones del contratante:

1. Suministrar al **CONTRATISTA** los planos y especificaciones, así como los datos necesarios para el buen desarrollo de las obras contratadas, los cuales fueron entregados previa suscripción del presente contrato y **EL CONTRATISTA** declara haberlos recibido a su entera satisfacción.
2. Realizar los pagos oportunamente y en la forma descrita en la cláusula tercera de este contrato, previo cumplimiento de los requisitos allí indicados, por parte del **CONTRATISTA.**

**NOVENA. Interventoría: EL CONTRATANTE** o el Cliente final como dueño del Proyecto, puede designar un **INTERVENTOR**. **EL CONTRATISTA** está obligado a brindarle información y soporte en los temas relacionados con la ejecución, desarrollo del proyecto y acatará las sugerencias que este le presente, siempre y cuando estas no se opongan a los intereses de **EL CONTRATANTE** y no afecten el normal desarrollo de la obra. Así mismo el Interventor tendrá acceso al libro o bitácora de obra que debe llevar el **CONTRATISTA.**

**DÉCIMA. Cambio de proyecto: EL CONTRATANTE** podrá cambiar parcialmente el proyecto por solicitud del Cliente final. **EL CONTRATANTE** deberá informar de dichos cambios para que **EL CONTRATISTA** haga los ajustes respectivos.

**Parágrafo 1:** Tanto **EL CONTRATANTE** como **EL CONTRATISTA** quedan obligados a prestarse mutua ayuda para el desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus obligaciones y a suministrarse recíprocamente los datos e informes que se soliciten

**DÉCIMO PRIMERA. Plazos de ejecución de los trabajos:** El desarrollo y ejecución de las obras materia del presente contrato, será el indicado en el encabezado de este documento, en un horario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y sábados y domingos de 7:00 am a 3:00 pm, bajo coordinación de cliente y autorizaciones previas.

**Parágrafo 1: EL CONTRATANTE**, si lo encontrare justificado, podrá, en conjunto con **EL CONTRATISTA**, conceder ampliación del plazo pactado en este contrato, por causas no imputables al **CONTRATISTA**, o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. **EL CONTRATANTE** no concederá prórrogas por motivos diferentes a los establecidos en esta cláusula.

**Parágrafo 2:** Si a juicio de **EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA** está retrasado en su programa de trabajo, este deberá tomar las medidas necesarias propias y las que **EL CONTRATANTE** le indique, para acelerar el ritmo de la obra, tales como: Aumento de personal, de equipo, trabajo en horas extras, por causas imputables al **CONTRATISTA** sin costo adicional para **EL CONTRATANTE**.

**Parágrafo 3:** Los recibos y pagos parciales que se realicen por razón de obra ejecutada, no indican aceptación final por parte del **CONTRATANTE** sobre las obras ejecutadas, en virtud de que la obligación principal del **CONTRATISTA** es la de entregar los trabajos terminados en su totalidad, de acuerdo con las especificaciones, los diseños y los planos suministrados y dentro de las condiciones estipuladas para su ejecución.

**DÉCIMO SEGUNDA. Suspensión:** El contrato podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes o por haberse suspendido el contrato suscrito por el **CONTRATANTE** con el cliente final, esta última causal no requerirá de aquiescencia del **CONTRATISTA** para efectuar la suspensión del contrato, bastará con que el **CONTRATANTE** informe de la suspensión con el cliente final y el contrato se entenderá suspendido a los dos (2) días siguientes a la remisión de dicha comunicación.

**DÉCIMO TERCERA. Liquidación:** Una vez terminado el presente contrato, se procederá a su liquidación que será contentiva del balance o estado económico de la relación contractual a su culminación, mediante la determinación del precio identificando las cantidades de obra realmente ejecutadas, su forma de pago, actas, facturas o cuentas y sumas pendientes de pago, en esta acta se dará cuenta del comportamiento financiero del negocio, recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, multas impuestas debidas o canceladas o el monto de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, según el caso, para determinar cuánto le debe **EL**

**CONTRATANTE** al **CONTRATISTA** y cuánto le debe este a aquella, entre otros aspectos necesarios para dar por concluido el contrato.
La liquidación del contrato podrá ser realizada de mutuo acuerdo dentro de los TRES (3) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. Si finalizados el términopara liquidar de mutuo acuerdo el contrato, **EL CONTRATISTA** no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga **EL CONTRATANTE**, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, **EL CONTRATANTE** tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato.

**DÉCIMO CUARTA. Causales de terminación del contrato:** El contrato se dará por terminado de forma unilateral por el **CONTRATANTE** cuando se presente alguna de las siguientes causales:
**1.** Si **EL CONTRATISTA** no da comienzo a los trabajos dentro del plazo fijado para su iniciación o no los termina en el plazo previsto.
**2.** Si el avance de los trabajos no fuere satisfactorio por culpa del **CONTRATISTA**, a juicio **DEL CONTRATANTE**.
**3.** Si iniciados los trabajos, éstos se suspenden sin causa justificada y sin autorización escrita **DEL CONTRATANTE**.
**4.** Si **EL CONTRATISTA** faltare al cumplimiento de alguna de las obligaciones que contrae por medio de este contrato, por culpa levísima que le sea imputable.
**5.** Por embargo judicial al **CONTRATISTA**.
**6.** Por haberse iniciado concurso de acreedores contra **EL CONTRATISTA**.
**7.** Por inicio del proceso de reorganización empresarial o liquidación judicial del **CONTRATISTA**.
**8.** Por cesión de todo o parte del presente contrato sin la previa autorización escrita del **CONTRATANTE.**
**9.** Por incumplir **EL CONTRATISTA** la cláusula sobre Confidencialidad y Política de Alcohol, Drogas y Armas de Fuego.
**10.** Cuando se verifique que el personal empleado ha participado en grupos al margen de la ley
**12.** Cuando el Dueño del Proyecto (Cliente) ordene dar por terminado el Contrato, previo aviso por escrito al **CONTRATANTE,** el cual dará aviso al **CONTRATISTA** dentro de los 3 días siguientes al recibo de la comunicación.
**Parágrafo 1:** En caso de presentarse alguna de las causales terminación del contrato, **EL CONTRATANTE** remitirá escrito de notificación de la terminación unilateral del contrato y se procederá a la liquidación de este conforme a lo previsto en el mismo, debiendo pagar **EL CONTRATISTA** las indemnizaciones correspondientes de acuerdo a las garantías y/o las sanciones a las que hubiere lugar en caso de incumplimiento.
En la misma forma e inmediatamente después de que le sea notificada la respectiva decisión, **EL CONTRATISTA** entregará al **CONTRATANTE** los trabajos en el estado en que se encuentren, pero **EL CONTRATISTA** tendrá derecho a que se le reconozca y pague el valor de la obra que hubiera ejecutado. Así mismo, **EL CONTRATISTA** devolverá al **CONTRATANTE** el mayor valor que hubiera recibido en relación con las cantidades de obra ejecutadas.
**DÉCIMO QUINTA. Multas: EL CONTRATISTA** con ocasión de la ejecución del presente contrato puede incurrir en infracciones, de acuerdo con la falta en que incurra, **EL CONTRATANTE** procederá a aplicar la multa establecida para cada infracción:
1. No radicar las facturas de los saldos finales dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de entrega, al CONTRATISTA se le impondrá una multa equivalente UN (1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
2. No presentar a tiempo y en debida forma los cortes de obra, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente a UN (1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
3. Cuando condicione la ejecución de las actividades contratadas en este proyecto, a los pagos de facturas de este u otros proyectos en los cuales también este participando o haya participado, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato.
4. Incumplimiento a la cláusula de política de alcohol, drogas y armas de fuego, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato.
5. No presentar a tiempo copia de la planilla de pagos de los aportes mensuales de todos sus empleados a EPS, ARL, y pagos al SENA (equivalentes a la vigencia del contrato) por concepto de contribución al FIC: Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, para los Contratistas de Obra Civil, Instalaciones eléctricas e instalaciones mecánicas, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente a UN (1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

6. No entregar los certificados de calibración de equipos de medición antes de realizar las pruebas al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 5% del valor del contrato. En este caso el **CONTRATISTA** deberá realizar nuevas pruebas de medición en caso de que se hayan realizado conequipos que no cuenten con certificado de calibración vigente expedido con anterioridad a la fecha de medición.
7. No presentar el resultado de las pruebas de calidad durante la ejecución del contrato, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 5% del valor del contrato.
8. EL Incumplimiento a las normas de seguridad Industrial, salud ocupacional y ambiente por **EL CONTRATISTA,** sus empleados o subcontratistas, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 5% del valor del contrato por cada infracción.
9. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra por el **CONTRATISTA,** al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
10. Realizar la disposición de escombros en escombreras que no tengan resolución vigente al contratista se le impondrá una multa equivalente al 10% del valor del contrato y no se le pagará el ítem o actividad de disposición de escombros.
11. No presentar los certificados de trabajos en alturas del personal, en caso de ser requeridos para la realización de la actividad contratada se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato.
12. No presentar la certificación de los andamios antes de instalarlos se causará una multa equivalente al 5% del valor del contrato. En este caso el contratista deberá entregar la certificación de los andamios instalados que se encuentre vigente y expedida antes de su instalación, en caso de que no la tenga deberá cambiar los andamios por unos certificados sin costo adicional para **EL CONTRATANTE.**
13. Por faltas en orden y aseo en la obra por evento se descontarán SESENTA MIL PESOS ($ 60.000) por persona (Cada contratista debe responder por la cantidad de personal a cargo y así mismo será liquidado dicho valor) Adicionalmente los daños causados por cualquier actividad deben ser asumidos por los contratistas que están laborando en la zona.
14. No entregar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las pólizas de seguro pagadas que se exigen en el presente contrato, al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
15. No hacer la actualización de las pólizas cuando existan prorrogas al contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la prórroga al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
16. No presentar la póliza de Calidad y/o estabilidad de obra dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del contrato al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
17. Cuando por causas imputables al **CONTRATISTA**, **EL CONTRATANTE** no pueda cerrar el proyecto (Demora en ejecución de remates, Demora en liquidación de obra, Demora en facturación y pago) en la fecha establecida con el Cliente al **CONTRATISTA** se le impondrá una multa equivalente al 5% del valor del contrato.

**Parágrafo 1:**En caso de presentarse una causal de imposición de multa, **EL CONTRATANTE** notificará de su infracción al **CONTRATISTA** para que dentro de los cinco (5) días siguientes presente escrito de descargos que contendrá las consideraciones y circunstancias que dieron lugar a la falta, así como las pruebas que considere, posteriormente, **EL CONTRATANTE** notificará al contratista sobre la imposición de la multa y su cuantía, dicho escrito será título ejecutivo suficiente para el cobro de la multa.

**Parágrafo 2:** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

**Parágrafo 3:** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza al **CONTRATANTE** para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**Parágrafo 4:** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al **CONTRATISTA** de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**Parágrafo 5:** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

**Parágrafo 6:** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**Parágrafo 7:** El monto de las sanciones, aplicada de forma independiente, no podrá ser superior al 20% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva comola sumatoria en casos de atraso. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas, la sumatoria de las multas impuestas independientemente podrá superar dicho porcentaje.
**Parágrafo 8:** Por medio de la presente cláusula el **CONTRATISTA** faculta al contratante para imponer multas de forma unilateral de acuerdo a lo previsto en esta cláusula.
**DÉCIMO SEXTA. Cláusula Penal:** En caso de que **EL CONTRATISTA** incumpla cualquiera, una o varias de las obligaciones del presente contrato, y aún por el mero retardo, sin perjuicio de las multas anteriores, éste será, además, deudor de una Cláusula Penal en cuantía equivalente hasta en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato. En caso de incumplimiento del plazo para entrega de las obras estipulado en este contrato, se aplicará la cláusula penal proporcional al atraso de obra correspondiente a el uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día que supere el plazo de la entrega de las obras (último día del plazo de este contrato), hasta llegar al monto establecido como cláusula penal (30%). Esta cláusula penal es punitiva exclusivamente, en consecuencia, por su pago, **EL CONTRATISTA** no se exime del cumplimiento de sus obligaciones principales y del pago de los perjuicios compensatorios y moratorios a que haya lugar. El valor de la pena se compensará con cualquier pago debido a **EL CONTRATISTA**. Para efecto de la imposición de la multa el CONTRATANTE notificará al contratista del inicio del procedimiento para la imposición de multas, mediante escrito en el que explicará los hechos que sustentan el incumplimiento, el contratista podrá ejercer su derecho a la defensa por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. Vencido dicho término el **CONTRATANTE** notificará por escrito al contratista sobre la imposición de la cláusula penal y su cuantía, dicho escrito junto con el presente contrato serán título ejecutivo suficiente para el cobro de la cláusula penal y podrá cobrarse sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial para constituirse en mora.
**Parágrafo 1:** Cuando el Cliente final y/o una Entidad Pública impongan una multa, sanción y/o cláusula penal al **CONTRATANTE** por incumplimiento a las normas de seguridad Industrial, salud ocupacional y ambiente, o que tenga como causa el mero retardo, incumplimiento de cualquiera, una o varias de las obligaciones establecidas en el presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá pagar al **CONTRATANTE** la totalidad de la multa y/o sanción impuesta, el documento mediante el cual se imponga la sanción por el cliente final y/o una Entidad Pública junto con el presente contrato serán título ejecutivo suficiente para el cobro de la multa, sanción y/o cláusula penal que haya impuesto el Cliente final y/o una Entidad Pública, lo cual se entenderá como indemnización de perjuicios. En este caso **EL CONTRATISTA** autoriza al **CONTRATANTE** para descontar el valor de multa, sanción y/o cláusula penal que imponga el cliente final y/o una Entidad Pública, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al **CONTRATISTA**, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.
**Parágrafo 2:** En caso de incumplimiento de cualquiera, una o varias de las obligaciones del presente contrato y aún por el mero retardo, el **CONTRATISTA** pagará al **CONTRATANTE**: cláusula penal, cobro pre jurídico, jurídico, costas judiciales, honorarios de abogado y demás perjuicios a que haya lugar desde el momento de la firma del presente contrato.
**Parágrafo 3:** Por medio de la presente cláusula el **CONTRATISTA** faculta al contratante para imponer la cláusula penal de forma unilateral de acuerdo a lo previsto en esta cláusula
**DECIMO SÉPTIMA. Retención de pagos:** **EL CONTRATANTE** se reserva expresamente, y así lo acepta **EL CONTRATISTA**, el derecho de retener en todo o en parte el valor de las cuentas y facturas por él presentadas e igualmente los saldos que pudieran existir a favor del mismo, en cualquier caso de incumplimiento por parte del **CONTRATISTA**.
**DÉCIMO OCTAVA. Garantías:** **EL CONTRATISTA** estará obligado a otorgar en favor **DEL CONTRATANTE** las siguientes garantías y/o pólizas expedidas por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, previamente aceptada por **EL CONTRATANTE**, (*NO SE ACEPTAN POLIZAS DE SEGUROS DEL ESTADO NI DE SEGUROS MUNDIAL, EL CORREDOR DESIGNADO PARA SACAR POLIZAS ES EL SEÑOR ANDRES VELEZ CELULAR 321 2143926*) cuyo valor será cancelado por **EL CONTRATISTA**, así:

1. **BUEN MANEJO DEL ANTICIPO**: Con un valor asegurado del 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres meses más.
2. **CUMPLIMIENTO**: Con un valor asegurado del veinte por ciento 20% sobre el valor del contrato, concepto y con una vigencia igual al termino de duración del contrato y seis (6) meses más.

3. **CALIDAD DEL SERVICIO:** Con un valor asegurado del 30% del valor estimado del contrato
4. con una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibos final de obra.
5. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Que garantice el pago de los perjuicios que el oferente cause a un tercero en desarrollo del negocio ofrecido, por cuantía mínima correspondiente $200.000.000 (doscientos millones de pesos) por el término que dure la obra.

**Parágrafo 1: EL CONTRATISTA** deberá presentar las pólizas pagadas anteriormente señaladas, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente contrato y antes de suscribir el acta de inicio.

**Parágrafo 2:** En caso de presentarse prórrogas, adiciones y/o suspensión al presente contrato, **EL CONTRATISTA** deberá ajustar la vigencia y cubrimiento de las garantías de acuerdo con la cantidad prórrogas y/o adiciones que se realicen y deberá presentar la póliza pagada dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del documento que prorrogue, adicione y/o suspenda el presente contrato. **DECIMO NOVENA. Cesión del contrato: EL CONTRATISTA** no podrá ceder, total o parcialmente, a terceros este contrato sin la previa autorización escrita por parte **DEL CONTRATANTE**. **VIGÉSIMA. Impuestos, tasas y contribuciones:** El Contratista debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el Contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

**VIGÉSIMO PRIMERA. Confidencialidad: EL CONTRATISTA** se obligan a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre las circunstancias que dieron lugar a la suscripción del presente contrato y su contenido, de las relaciones contractuales sostenidas entre las partes y de todo documento o información que hubieren conocido en razón a las relaciones contractuales, así como también, de todas las circunstancias que se describen en las consideraciones del presente contrato. Por lo tanto, **EL CONTRATISTA** se compromete a no hacer ninguna clase de uso de ninguna información recibida del **CONTRATANTE**. **EL CONTRATISTA** se obligan, a no hacer disponible la Información Confidencial respectiva en cualquier forma a cualquier tercero, y a no usar la Información Confidencial para cualquier propósito distinto del cumplimiento del presente contrato. **EL CONTRATISTA** se comprometen a mantener la reserva de todos los documentos, materiales e informaciones que le sean suministrados o se deriven del trabajo ejecutado, y sobre aquella información que se relacione con las actividades técnicas y comerciales de **EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA** se obligan a mantener la Información Confidencial del **CONTRATANTE** en estricta reserva durante el término de duración del presente contrato y durante los siguientes cinco (5) años posteriores a la fecha de terminación de este. El Incumplimiento a lo dispuesto en la presente cláusula dará lugar a la imposición de una cláusula penal por la suma de $100.000.000 de pesos Mcte, que se entenderá como apremio al

**VIGÉSIMO SEGUNDA. Propiedad industrial:** Las marcas que identifican el Mobiliario y cualquiera de los signos distintivos relacionados con estos bienes, así como las patentes que versan sobre ellos, son y serán de la exclusiva propiedad de EL CONTRATISTA. Los diseños arquitectónicos, diseños técnicos y diagramaciones producto de la ejecución del contrato, así como las patentes que versan sobre ellos, son y serán de la exclusiva propiedad de EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA se abstendrá de comercializar, usar o explotar de cualquier forma los derechos de propiedad intelectual de EL CONTRATANTE, sus agentes, mandantes, mandatarios, subordinadas y controladas, incluyendo su material sea profesional, técnico o promocional; bibliográfico, video, texto, grabación, diskette, plano o foto, o el entregado con ocasión de la celebración del presente contrato, tales como: signos distintivos, diseños industriales, patentes de invención, modelos de utilidad y todos aquellos de los que tenga conocimiento por razón de la celebración de este contrato o por información propia o suministrada por terceros.

**EL CONTRATANTE** bajo ninguna medida autoriza o faculta a AL CONTRATISTA o cualquier tercero entre otros para la revelación, envío, explotación gratuita o económica, reproducción física o digital de información, soportes documentales, cartográficos, fotográficos, audiovisuales ya sean de diseños, estructuras, planos, fachadas, render de la obra civil y mobiliaria desarrollada en el bien inmueble ubicado Cra. 6 entre calle 8 y 9 Candelaria valle del cauca Cali valle del cauca.

De igual manera, tampoco se autoriza a EL CONTRATISTA a cualquier tipo de reproducción de los soportes y documentos señalados anteriormente ya sea a través de publicación en sitio web, publicación en redes sociales, inclusión en presentaciones corporativas y comerciales como referencia de proyectos,

inclusión en catálogos de producto, uso en pendones como foto de apoyo y/o eventualmente uso para publicaciones como revistas entre otros.

**VIGÉSIMO TERCERA. Anexos:** Hacen parte integral del presente contrato los siguientes documentos:
Anexo No. 1: Cotización y/o propuesta presentada por el CONTRATISTA.
Anexo No. 2: planos del proyecto estudios y diseños que el **CONTRATISTA** declara haber recibido a su entera satisfacción con la firma del presente contrato.
Anexo No. 3: Anexo técnico.

**VIGESIMA CUARTA. Acuerdo integral:** Las partes expresamente señalan que el presente documento constituye el único acuerdo válido sobre el objeto del contrato que contiene y en consecuencia quedan anulados y sin valor alguno los contratos o acuerdos que, sobre la misma materia, las mismas partes hayan podido celebrar sobre el mismo objeto ya sean escritos o verbales, expresos o tácitos.

**VIGÉSIMO QUINTA. Merito ejecutivo:** Las partes convienen y aceptan, que, para los efectos legales, el presente contrato presta mérito ejecutivo.

**VIGÉSIMO SEXTA. Nulidad:** Si cualquier disposición del presente contrato fuere considerada nula, ilegal o inexigible, la validez, legalidad o exigibilidad de las disposiciones restantes no se verá afectada ni menoscabada en modo alguno. En caso de la declaración de ilegalidad, invalidez etc., las partes se reunirán para elaborar una enmienda al contrato para que la misma refleje la cláusula declarada nula, inválida, ilegal etc. en cumplimiento del ordenamiento jurídico.

**VIGÉSIMO OCTAVA. Ley y jurisdicción aplicables:** Este contrato se rige e interpreta de acuerdo con las leyes de la República de Colombia.

**VIGÉSIMO NOVENA. Enmiendas:** Este contrato podrá ser enmendado o modificado en cualquiera de sus partes, por medio de instrumento escrito suscrito por ambas partes.

**TRIGÉSIMA. Construcción.** Las Partes participaron conjuntamente en la negociación y redacción del contrato. En un evento de ambigüedad o duda sobre la intención o interpretación, se entenderá que ambas Partes tuvieron igual participación y no habrá presunciones o cargas de prueba en cabeza de ninguna de ellas favoreciendo o desfavoreciendo a la otra u otras Partes en cuanto a la autoría de ningún asunto del contrato.

**TRIGÉSIMO PRIMERA. CLAUSULA COMPROMISORIA:** Cualquier diferencia que surja entre las partes con ocasión del presente Contrato, y que no haya sido resuelta por las partes en un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación de alguna de las partes a la otra sobre la existencia de la controversia, se resolverá por parte de un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá que funcionará de acuerdo con las normas que rijan la materia y en todo caso con las siguientes reglas, así:

a) El Tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes.
b) El Tribunal decidirá en Derecho.
c) El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
d) La secretaria del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
e) Los costos del Tribunal serán asumidos por ambas partes, en porcentajes iguales.

**TRIGÉSIMO SEGUNDA. Autorización de tratamiento, consulta y registro de datos personales.** EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente a EL CONTRATANTE. A) para que obtengan de cualquier fuente *(data crédito-DIAN- etc.),* y se reporte en cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su persona, su nombre, apellido, documento de identidad, a su comportamiento en crédito comercial y tributario, hábitos comerciales y en general al comportamiento de sus obligaciones pecuniarias siempre y cuando hayan pasado 30 días calendario en estado de incumplimiento en las bases de datos: CIFIN y DATACRÉDITO B) Para que a través del correo electrónico, sea entendido como domicilio para efectos de notificación-, remita la(s) notificación(es) y/o comunicación(es) en general que se emitan por parte del CONTRATANTE. C). Además, manifiesta conocer que el alcance de esta autorización implica que será registrada en las bases de datos el

comportamiento de sus obligaciones financieras, crediticias y de servicios y la proveniente de tercerospaíses de la misma naturaleza, con el fin de ser consultada por terceras personas, autoridades administrativas, judiciales, órganos de control y dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa.

**TRIGÉSIMO TERCERA. Control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – LA/FT**: Las Partes declaran bajo la gravedad de juramento que los recursos, fondos, dineros, activos, bienes o servicios relacionados con el presente contrato son de procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente, además, que el destino de los recursos, fondos, dineros, activos, bienes o servicios producto del presente contrato no van a ser destinados para la financiación del terrorismo ni con ninguno de sus delitos fuente, o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia; de la misma forma, declaran bajo la gravedad de juramento que no incurren en sus actividades en ninguna actividad ilícita de las contempladas en las normas penales vigentes en Colombia o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione especialmente el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de los anteriores.

**TRIGÉSIMO QUINTA. Suscripción:** Las partes acuerdan que este contrato podrá ser firmado electrónicamente mediante el envío de correos electrónicos que contengan la aceptación expresa de los términos y condiciones del mismo. Cada parte autoriza a la otra a considerar como válida y vinculante cualquier comunicación enviada desde la dirección de correo electrónico registrada, siempre que dicha comunicación incluya una aceptación clara e inequívoca de los términos del contrato. Las partes reconocen que esta modalidad de firma tiene la misma validez jurídica que la firma manuscrita y que el contrato será vinculante y ejecutable en la misma medida que un contrato firmado de manera tradicional.

**TRIGÉSIMO SEXTA. Interpretación:** El presente contrato se interpretará de acuerdo con la común intención de los contratantes. En caso de contradicción entre los anexos contractuales y el texto del presente contrato, tendrá prelación lo pactado en el texto de este contrato y toda manifestación, cláusula o nota aclaratoria incluida en los anexos que contradiga el texto de este contrato se tendrá por no escrita. Las cotizaciones entregadas por el contratista hacen parte del presente contrato sólo en cuanto a los valores de cotización y/o valores unitarios, todo lo demás que se encuentre en la cotización como notas y forma de pago se tendrá por no escrita por los contratantes quienes regularán tales aspectos únicamente con el texto de este contrato. Se entenderá por cliente final, la persona natural y/o jurídica que ha celebrado con el CONTRATANTE contrato de obra para la construcción del proyecto en el que se desarrollará el presente contrato y por tanto es el beneficiario final de la obra.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMA. No competencia:** **CONTRATISTA** se obliga NO usar información suministrada y/o conocimientos adquiridos en virtud del presente acuerdo, además de cualquier actuación generada, que beneficie a la competencia, del mismo modo se restringe la posibilidad de concurrir a contratar con los clientes del **CONTRATANTE** y/o cualquier persona natural y/o jurídica que conozca **CONTRATISTA** en virtud de la información que le sea suministrada y/o que conozca en razón a la ejecución de cualquier relación civil y/o comercial que tenga con **CONTRATANTE.**

**EL CONTRATISTA** con la firma del presente acuerdo de confidencialidad y no competencia se obliga a abstenerse directa o indirectamente (ya sea en calidad de propietario, accionista, contratista independiente, prestamista, consultor, etc.) a:

1. Convertirse asociado o colaborar con terceras personas sean naturales o jurídicas, que compitan de cualquier forma con la sociedad **CONTRATANTE** utilizando información que le fue revelada**.**
2. Proveer servicios de construcción o los similares a los contratados a cualquier persona sea natural o jurídica que compita de cualquier forma con **CONTRATANTE,** utilizando para ello información confidencial que le haya sido revelada en virtud del presente acuerdo.
3. Contactar, solicitar, tratar de contactar o contratar a los clientes y/o proveedores y/o contactos, las sociedades donde estos sean administradores y/o accionistas o grupos empresariales, o sociedades subordinadas, agencias y/o sucursales de éstas, ni con el fin promocionar o desarrollar las mismas actividades que realiza **CONTRATANTE.**
4. Contratar de cualquier forma a los trabajadores del **CONTRATANTE** ni de sus clientes, para que ejecuten las actividades que desarrollaban en para el **CONTRATANTE**.
5. Contratar cualquier obra con el cliente final.

En caso de incumplimiento parcial o total, de cualquiera, una o varias de las obligaciones contraídas en el presente acuerdo de no competencia por cualquiera de las partes, la parte incumplida se obliga a pagar una cláusula penal por la suma de 100.000.000. No obstante, lo anterior, el pago de la pena contemplada en la presente cláusula no afecta el derecho que la parte afectada tiene de exigir acumulativamente con ella, el cumplimiento del contrato o su resolución junto con la correspondiente indemnización de perjuicios directos. El Monto de la cláusula penal se hace exigible con el sólo requerimiento a la parte incumplida sin necesidad de constitución en mora la cual renuncia desde ahora la parte incumplida. El valor de la cláusula penal tiene que ser pagada dentro de los cinco (5) días siguientes de notificarse el incumplimiento y la solicitud de pago por parte de la parte cumplida a la parte incumplida.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMA. Indemnidad:** Cada Parte en este contrato mantendrá indemne a la otra Parte, y a sus respectivas sociedades matrices y subordinadas y a sus directores, funcionarios, representantes y empleados y protegidos contra cualquier responsabilidad, pérdida, daños, sanciones, costos y/o gastos razonables de cualquier tipo, incluyendo, sin limitación, los honorarios y desembolsos de abogados, en los cuales pueda incurrir cualquiera de los indemnizados en relación con cualquier investigación o cualquier proceso administrativo o judicial (sin tener en cuenta si el indemnizado es o no parte), iniciado o por iniciar en el futuro, relacionado con o que surja de una extralimitación de las funciones aquí otorgadas o como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las Partes por causa probada o por omisión, siempre y cuando no medie culpa leve de la otra parte debidamente declarada por autoridad competente.

**TRIGÉSIMO QUINTA. Notificaciones:** Las PARTES acuerdan que todas las notificaciones y comunicaciones que deban realizarse entre las partes con respecto al presente contrato deberán efectuarse por medio de correo electrónico en las direcciones que aparecen indicadas en el encabezado del presente documento. El documento en pdf de la remisión del correo será prueba suficiente de la comunicación efectuada. Las notificaciones y comunicaciones se entenderán recibidas y leídas dentro de los dos (2) días siguientes a su remisión. No será necesario el uso de correo electrónico certificado. En caso de modificación de los correos electrónicos señalados en el presente contrato, la parte deberá notificar por escrito de esta circunstancia, LAS PARTES están obligadas a mantener actualizada su dirección de notificaciones electrónicas. Todas las comunicaciones se entenderán válidamente efectuadas en los correos electrónicos indicados en el encabezado de este documento hasta que sea notificado el cambio por cualquiera de las partes.

**TRIGÉSIMO SEXTA. Aceptación:** Con la firma del presente documento, las partes reconocen y aceptan los derechos y obligaciones en él incorporados, por considerarlos acordes al negocio jurídico que están suscribiendo.

En señal de conformidad las partes lo suscriben en dos ejemplares del mismo tenor y valor probatorio, a los 11 días del mes de mayo de 2026.

| **EL CONTRATANTE,** | **EL CONTRATISTA,**  |
|---|---|
| **JULIA VICTORIA NARANJO CASTAÑO**<br>C.C. 24.713.295<br>Representante Legal<br>**CONSORCIO INFRADEPORTIVOS VDC** | **ANYELY TATIANA PEÑA CAMPIÑO**<br>C.C. 1.112.931.831 |

## ANEXO 1: COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

**VALOR PARA AJUSTE DE OTRO A CONTRATO DE ITEM DE CONCRETO A TODO COSTO PREPARADO EN SITIO ( 3100PSI INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA )**

**CERRAMIENTO TIPO 1**

| | ACTIVIDAD | UND | | CANTIDAD DE BALANCE CONDICION ACTUALIZADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,01 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 2,54 | $ 606.700,00 | $ 1.539.805 |
| 3,02 | PILOTE CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 6,30 | $ 575.000,00 | $ 3.622.500 |
| 3,03 | M. OBRA DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa , INCLUYE ALAMBRE NEGRO, NO INCLUYE ACERO | KLS | | 655,67 | $ 1.800,00 | $ 1.180.207 |
| 4,01 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C, INCLUYE ALMABRE Y PUNTILLAS PARA AMARRE DE FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA, INCLUYE LADRILLO , INCLUYE IMPERMIABILIACIÓN DE MURO DOS CARAS, INCLUYE LAVADO DE MURO CON ACIDO O SIMILAR | M2 | | 11,28 | $ 117.756,00 | $ 1.328.288 |
| 4,02 | CINTA CONFINAMIENTO MURO INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | ML | | 28,20 | $ 26.236,47 | $ 739.868 |
| 4,02 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 0,28 | $ 796.722,14 | $ 223.082 |
| 4,04 | M. OBRA DE ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa , INCLUYE ALAMBRE NEGRO, NO INCLUYE ACERO | KLS | | 178,37 | $ 1.800,00 | $ 321.057 |
| | | | | | SUB TOTAL | $ 8.954.807 |

**CERRAMIENTO TIPO 2**

| | ACTIVIDAD | UND | | CANTIDAD DE BALANCE CONDICION ACTUALIZADA | VALOR UNITARIO COSTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,01 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 36,61 | $ 606.700,00 | $ 22.212.500 |
| 7,02 | PILOTE CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 38,08 | $ 575.000,00 | $ 21.896.000 |
| 7,03 | M. OBRA ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa , INCLUYE ALAMBRE NEGRO, NO INCLUYE ACERO | KLS | | 8.983,90 | $ 1.800,00 | $ 16.171.026 |
| 8,01 | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2C, INCLUYE ALMABRE Y PUNTILLAS PARA AMARRE DE FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA, INCLUYE LADRILLO , INCLUYE IMPERMIABILIACIÓN DE MURO DOS CARAS, INCLUYE LAVADO DE MURO CON ACIDO O SIMILAR | M2 | | 143,72 | $ 117.756,00 | $ 16.923.892 |
| 8,02 | CINTA CONFINAMIENTO MURO INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | ML | | 406,80 | $ 26.236,47 | $ 10.672.996 |
| 8,03 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 3,60 | $ 796.722,14 | $ 2.868.200 |
| 8,04 | M. OBRA ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa , INCLUYE ALAMBRE NEGRO, NO INCLUYE ACERO | KLS | | 2.573,01 | $ 1.800,00 | $ 4.631.418 |
| | | | | | SUB TOTAL | $ 95.376.032 |

**PANTALLA DE PROTECCION**

| | ACTIVIDAD | UND | | CANTIDAD DE BALANCE CONDICION ACTUALIZADA | VALOR UNITARIO COSTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,01 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 14,00 | $ 606.700,00 | $ 8.493.800 |
| 11,02 | MICROPILOTE O PILOTE INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 5,28 | $ 575.000,00 | $ 3.036.000 |
| 11,03 | DADO CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA INCLUYE CONCRETO Y CONSUMIBLES COMO PUNTILLA Y ALAMBRE PARA AMARRAR FORMALETA, INCLUYE MADERA PARA FORMALETA | M3 | | 36,30 | $ 764.770,24 | $ 27.761.160 |
| 11,04 | M. OBRA ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa , INCLUYE ALAMBRE NEGRO, NO INCLUYE ACERO | KLS | | 3.543,45 | $ 1.800,00 | $ 6.378.202 |
| | | | | | SUB TOTAL | $ 45.669.162 |
| | | | | | TOTAL CONTRATO | $ 150.000.000 |

| | |
|---|---|
| **EL CONTRATANTE,** | **EL CONTRATISTA,** |
| **JULIA VICTORIA NARANJO CASTAÑO**<br>C.C. 24.713.295<br>Representante Legal<br>**CONSORCIO INFRADEPORTIVOS VDC** | Anyely Tatiana Peña<br>**ANYELY TATIANA PEÑA CAMPIÑO**<br>C.C. 1.112.931.831 |